

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 18 chaouel 1424 – 12 décembre 2003

146^{ème} année

N° 99

Sommaire

Lois

Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent **3592**

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Décret n° 2003-2436 du 29 novembre 2003, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat chargé du tourisme..... **3602**

Décret n° 2003-2437 du 29 novembre 2003, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat chargé du commerce..... **3602**

Premier Ministère

Nomination du président de la cour de discipline financière..... **3602**

Nomination de directeurs..... **3602**

Dérogation pour exercer dans le secteur public..... **3602**

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Cessation de fonctions d'un secrétaire général de commune..... **3602**

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Attribution de la nationalité tunisienne par voie de naturalisation..... **3602**

Ministère de la Défense Nationale

Décret n° 2003-2445 du 9 décembre 2003, modifiant le décret n° 75-588 du 1^{er} septembre 1975, instituant une indemnité forfaitaire au profit des élèves recrutés au titre des écoles de formation..... **3602**

Ministère des Finances

Nomination d'un chef de cellule..... **3603**

Nomination de chefs de service..... **3603**

Nomination de chefs de bureau..... **3603**

Nomination de commissaires de gouvernement..... **3603**

Nomination d'un vérificateur..... **3604**

Nomination de mandataires..... **3604**

Arrêté du ministre des finances du 4 décembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes..... **3604**

Arrêté du ministre des finances du 4 décembre 2003, portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes..... **3606**

Changement d'appellation d'une recette des finances..... **3607**

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret n° 2003-2457 du 9 décembre 2003, modifiant le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières..... **3607**

Ministère de l'Industrie et de l'Energie

Nomination d'un directeur..... **3607**

Nomination d'un sous-directeur..... **3607**

Ministère de l'Equipeement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire

Nomination d'un directeur..... **3607**

Nomination de sous-directeurs..... **3607**

Nomination de directeurs régionaux..... **3608**

Nomination d'un chef de service..... **3608**

Ministère du Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat

Décret n° 2003-2468 du 11 décembre 2003, portant prorogation du mandat des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie..... **3608**

Arrêté des ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'industrie et de l'énergie du 4 décembre 2003, relatif à l'ajout d'un agent traceur au pétrole lampant..... **3608**

Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs

Nomination d'un directeur..... **3609**

Nomination d'un sous-directeur..... **3609**

Nomination d'un commissaire régional..... **3609**

Nomination de chefs de département..... **3609**

Nomination d'un chef de service..... **3609**

Nomination de chefs de cellule..... **3609**

Ministère de la Santé Publique

Nomination de directeurs régionaux..... **3610**

Nomination d'un directeur d'établissement hospitalier de la catégorie 'B'..... **3610**

Nomination de chefs de service hospitalo-sanitaire..... **3610**

Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité

Nomination de chefs de division..... **3610**

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 9 décembre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques..... **3610**

Ministère de l'Education et de la Formation

Nomination d'un chef de service..... 3611

Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de la Technologie

Nomination d'un directeur des études et des stages, directeur adjoint..... 3611

Nomination de directeurs d'établissements des oeuvres universitaires de la catégorie "B"..... 3611

Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche..... 3611

Loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Article premier :

La présente loi garantit le droit de la société à vivre dans la sécurité et la paix loin de tout ce qui est de nature à porter atteinte à sa stabilité, à rejeter toutes formes de déviance, violence, fanatisme, ségrégation raciale et terrorisme qui menacent la paix et la stabilité des sociétés. Elle contribue, en outre, au soutien de l'effort international de lutte contre toutes formes de terrorisme, à faire face aux sources de financement y afférentes, et à la répression du blanchiment d'argent, et ce, dans le cadre des conventions internationales, régionales et bilatérales ratifiées par la République Tunisienne et dans le respect des garanties constitutionnelles.

DISPOSITIONS GENERALES

Article 2 :

La présente loi s'applique aux infractions qualifiées de terroristes et à celles qui sont soumises à un régime juridique analogue ainsi qu'aux infractions de blanchiment d'argent.

Article 3 :

Les dispositions du code pénal, du code de procédure pénale, du code de justice militaire ainsi que les textes spéciaux relatifs à certaines infractions et aux procédures y afférentes, sont applicables aux infractions régies par la présente loi, sans préjudice des dispositions qui lui sont contraires.

Les enfants sont soumis au code de la protection de l'enfant.

CHAPITRE PREMIER

DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME ET SA REPRESSION

Section première

Des infractions terroristes et des peines encourues

Article 4 :

Est qualifiée de terroriste, toute infraction quels qu'en soient les mobiles, en relation avec une entreprise individuelle ou collective susceptible de terroriser une personne ou un groupe de personnes, de semer la terreur

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 9 décembre 2003.

parmi la population, dans le dessein d'influencer la politique de l'Etat et de le contraindre à faire ce qu'il n'est pas tenu de faire ou à s'abstenir de faire ce qu'il est tenu de faire, de troubler l'ordre public, la paix ou la sécurité internationale, de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de causer un dommage aux édifices abritant des missions diplomatiques, consulaires ou des organisations internationales, de causer un préjudice grave à l'environnement, de nature à mettre en danger la vie des habitants ou leur santé, ou de porter préjudice aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics.

Article 5 :

Sont considérées infractions terroristes, au sens de la présente loi, les infractions terroristes proprement dites, et les infractions soumises au même régime.

Article 6 :

Sont soumis au même régime que l'infraction qualifiée de terroriste, les actes d'incitation à la haine ou au fanatisme racial ou religieux quels qu'en soient les moyens utilisés.

Article 7 :

Le minimum de la peine d'emprisonnement encourue pour infraction terroriste est fixé comme suit :

- Si la peine encourue est l'emprisonnement à vie, le minimum est fixé à trente ans d'emprisonnement ;
- Si la peine encourue est l'emprisonnement pour une période déterminée, le minimum est fixé à la moitié du maximum prévu pour l'infraction initiale.

Article 8 :

Les infractions terroristes sont punies d'une amende égale à dix fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale.

Article 9 :

Le minimum de l'amende encourue pour les infractions terroristes est fixé au maximum de l'amende prévue pour l'infraction initiale.

Article 10 :

Les dispositions prévues aux articles 7 et 8 de la présente loi sont applicables aux infractions et aux peines y afférentes régies par le code pénal ainsi que tout autre texte spécial en vigueur en matière pénale.

Sont exclues de l'application desdites dispositions, les infractions et les peines y afférentes prévues par la présente loi.

Section II

Des personnes punissables

Article 11 :

Est coupable d'infraction terroriste celui :

- qui a incité ou s'est concerté pour la commettre.
- qui s'est résolu à la commettre, si cette résolution est

accompagnée d'un acte préparatoire quelconque en vue de son exécution.

Article 12 :

Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque, par tous moyens, appelle à commettre des infractions terroristes, ou à adhérer à une organisation ou entente en rapport avec des infractions terroristes, ou use d'un nom, d'un terme, d'un symbole ou de tout autre signe dans le but de faire l'apologie d'une organisation terroriste, de l'un de ses membres, ou de ses activités.

Article 13 :

Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars :

- Quiconque adhère sur le territoire de la République, à quelque titre que ce soit, à une organisation ou entente, quelque soit la forme ou le nombre de ses membres, qui a fait, même fortuitement ou à titre ponctuel, du terrorisme un moyen d'action pour la réalisation de ses objectifs ou reçoit un entraînement militaire sur le territoire tunisien en vue de commettre une infraction terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République.

- Tout Tunisien qui adhère, à quelque titre que ce soit, hors du territoire de la République à une telle organisation ou entente ou reçoit un entraînement militaire hors du territoire de la République pour commettre une infraction terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République.

Article 14 :

Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire de la République pour recruter ou entraîner une personne ou un groupe de personnes en vue de commettre un acte terroriste sur le territoire ou hors du territoire de la République.

Article 15 :

Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque utilise le territoire de la République pour commettre une des infractions terroristes contre un autre Etat ou ses citoyens ou pour y effectuer des actes préparatoires.

Article 16 :

Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque procure des armes, explosifs, munitions ou autres matières, matériels ou équipements de même nature, à une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes.

Article 17 :

Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque met des compétences ou expertises au service d'une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes, leur divulgue ou fournit, directement ou indirectement, des informations en vue de les aider à commettre une infraction terroriste.

Article 18 :

Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à vingt mille dinars quiconque procure un lieu de réunion aux membres d'une organisation, entente ou personnes en rapport avec des infractions terroristes, aide à les loger ou les cacher ou favoriser leur fuite, ou leur procurer refuge, ou assurer leur impunité, ou bénéficier du produit de leurs méfaits.

Article 19 :

Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque fournit ou collecte, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, des biens dont il connaît qu'ils sont destinés à financer des personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes, et ce, indépendamment de l'origine licite ou illicite des biens fournis ou collectés.

Article 20 :

Est puni de cinq à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille à cinquante mille dinars quiconque, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dissimule ou facilite la dissimulation de la véritable origine de biens meubles ou immeubles, revenus ou bénéfices de personnes physiques ou personnes morales, quelle qu'en soit la forme, en rapport avec des personnes organisations ou activités terroristes, ou accepte de les déposer sous un prête-nom ou de les intégrer, et ce, indépendamment de l'origine licite ou illicite desdits biens.

Le montant de l'amende peut être porté à cinq fois la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.

Article 21 :

Les peines prévues aux deux articles précédents sont, selon les cas, étendues aux dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie, sans préjudice des poursuites contre lesdites personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale si leur implication dans ces infractions est établie.

Article 22 :

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de mille à cinq mille dinars quiconque, même tenu au secret professionnel, n'a pas signalé immédiatement aux autorités compétentes, les faits, informations ou renseignements relatifs aux infractions terroristes dont il a eu connaissance.

Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent les ascendants et les descendants, les frères et sœurs et le conjoint.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre celui qui aurait, de bonne foi, accompli le devoir de signalement.

Article 23 :

Est puni de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de cent dinars à mille deux cents dinars tout témoin qui se rend coupable de manquement aux exigences du témoignage relatif à une infraction terroriste, et ce, sans préjudice de l'application des peines plus sévères prévues à l'article 241 du code pénal.

Article 24 :

Lorsqu'il est établi que les infractions prévues aux articles 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 et 22 de la présente loi sont liées à un acte terroriste déterminé, il est fait application des peines les plus sévères prévues pour la complicité au sens de l'article 32 du code pénal et des textes spéciaux régissant la matière, et ce, même si l'infraction terroriste visée n'aurait pas été consommée ou n'ait pas eu de commencement d'exécution effective.

Article 25 :

Les auteurs des infractions terroristes doivent être placés sous surveillance administrative pour une période minimum de cinq ans, sans, toutefois, excéder une durée de dix ans, et ce, sans préjudice de l'application d'une ou de toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.

Section III

De l'exemption et de l'atténuation des peines

Article 26 :

Est exempté des peines encourues tout membre d'une entente ou organisation terroriste, tout auteur d'une entreprise terroriste individuelle, qui communique aux autorités compétentes des renseignements ou informations permettant de découvrir l'infraction et d'en éviter l'exécution.

Le tribunal peut, néanmoins, placer le prévenu sous surveillance administrative ou lui interdire de séjourner dans des lieux déterminés pour une période ne pouvant, toutefois, excéder cinq ans.

Article 27 :

Les peines prévues pour l'infraction initiale sont réduites de moitié lorsque les renseignements et informations communiqués aux autorités compétentes par les personnes visées à l'article 26 de la présente loi ont permis de faire cesser des actes terroristes, ou d'éviter que mort n'en résulte, ou d'identifier tout ou partie de leurs auteurs ou de les arrêter.

La peine encourue est fixée à vingt ans d'emprisonnement si la peine initiale est l'emprisonnement à vie ou une peine plus sévère.

Article 28 :

Le minimum de la peine prévue à l'infraction initiale est encouru, si les auteurs des infractions terroristes justifient qu'ils y aient été entraînés sous l'effet d'une supercherie, sollicitation ou abus de leur état ou condition.

Section IV

De l'aggravation des peines

Article 29 :

En cas de récidive, la peine prévue à l'infraction est portée au double.

Le tribunal ne peut la réduire de plus de la moitié après considération du doublement de la peine.

Article 30 :

La peine maximale est prononcée :

- si l'infraction est commise par ceux auxquels la loi en a confié la constatation et la répression, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.

- si l'infraction est commise par les agents des forces de sécurité intérieure, des agents des forces militaires armées ou des agents des douanes, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.

- si l'infraction est commise par ceux auxquels est confiée l'administration ou la surveillance des édifices, lieux ou services visés, et ceux qui y travaillent, qu'ils soient auteurs principaux ou complices.

- si l'infraction est commise en y associant un enfant.

- s'il en résulte la mort d'une personne ou une incapacité physique permanente supérieure à vingt pour cent.

Article 31 :

Si le prévenu est coupable de plusieurs infractions distinctes, il est puni pour chacune d'elle. Dans tous les cas les peines ne se confondent pas.

Section V

Des officiers de police judiciaire

Article 32 :

Les officiers de police judiciaire du ressort du Tribunal de Première Instance de Tunis, habilités à constater les infractions terroristes exercent leurs fonctions sur tout le territoire de la République abstraction faite des règles de compétence territoriale.

Article 33 :

Les officiers de police judiciaire sont tenus d'aviser immédiatement le Procureur de la République dont ils relèvent des infractions terroristes dont ils ont connaissance.

Les Procureurs de la République près les Tribunaux de Première Instance sont tenus de transmettre immédiatement les avis susvisés au Procureur de la République de Tunis pour apprécier la suite à leur donner.

Section VI

Du ministère public

Article 34 :

Le Procureur de la République près le Tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour déclencher et exercer l'action publique relative aux infractions terroristes.

Article 35 :

Les procureurs de la République près les tribunaux de première instance autres que Tunis sont habilités à procéder aux actes urgents de l'enquête préliminaire en vue de constater l'infraction, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Ils reçoivent, en outre, les dénonciations volontaires, plaintes, procès-verbaux et rapports y relatifs. Ils interrogent de même, le prévenu sommairement dès première comparution, et décident, le cas échéant, de prolonger la durée de sa garde-à-vue et de le mettre, dans les plus brefs délais, à la disposition du Procureur de la République de Tunis avec les rapports, procès-verbaux et pièces à convictions.

Article 36 :

Le Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Tunis doit aviser immédiatement le

Procureur Général près la Cour d'Appel de Tunis de toute infraction terroriste constatée, et requérir sans délai du juge d'instruction de son ressort qu'il y soit informé.

Article 37 :

L'action publique relative à une infraction terroriste se prescrit par vingt ans révolus si elle résulte d'un crime, celle qui résulte d'un délit se prescrit par dix ans révolus, et ce, à compter du jour où l'infraction a été commise si dans cet intervalle il n'a été procédé à aucun acte d'instruction ou de poursuite.

Section VII De l'instruction

Article 38 :

L'instruction préparatoire est obligatoire en matière d'infraction terroriste.

Article 39 :

Le juge d'instruction est tenu de procéder à la confiscation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements de même nature, et des documents servant à exécuter l'infraction ou à en faciliter l'exécution.

Il doit, en outre, procéder à la confiscation des objets dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.

Il en est fait inventaire autant que possible en présence du prévenu, ou de celui en possession duquel se trouvaient les objets saisis. Le juge d'instruction en dresse un procès verbal comportant la description des objets saisis, leurs caractéristiques et toute indication utile avec mention de la date de la saisie et le numéro de l'affaire.

Article 40 :

Le juge d'instruction peut à tous les stades de la procédure, ordonner d'office ou sur demande du ministère public, la saisie des biens meubles ou immeubles du prévenu ainsi que ses avoirs financiers, et fixer les modalités de leur administration durant le déroulement de l'affaire, ou ordonner, le cas échéant, leur mise sous séquestre.

Il peut également ordonner à tous les stades de la procédure, même d'office, la levée des mesures susvisées.

Article 41 :

Les témoins sont entendus séparément hors présence du prévenu. Ils déposent sans recours à un quelconque écrit après déclinaison de leur identité et négation de l'existence de motifs de récusation à leur égard.

Le juge d'instruction ne peut les confronter avec le prévenu ou toute autre témoin sans leur consentement.

Article 42 :

Si le témoin a manqué aux exigences du témoignage, le juge d'instruction peut en dresser un procès-verbal indépendant qui est transmis au Procureur de la République en vue d'apprécier l'opportunité de traduire le témoin devant le tribunal compétent selon la procédure de la citation directe, et sans nul besoin de requérir une information.

Section VIII Des juridictions de jugement

Article 43 :

Le Tribunal de première instance de Tunis est seul compétent pour connaître des infractions terroristes.

Article 44 :

Les dispositions des articles 40 et 41 de la présente loi sont applicables aux juridictions de jugement.

Article 45 :

Le tribunal doit ordonner la liquidation du produit résultant directement ou indirectement de l'infraction, même transféré aux ascendants, descendants, frères et sœurs, conjoint ou alliés de l'auteur de l'infraction qu'il soit demeuré en l'état ou converti en d'autres biens, sauf s'ils rapportent la preuve que ces biens ne résultent pas de l'infraction.

Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée, sans qu'elle puisse être inférieure en tous les cas à la valeur des biens sur lesquels a porté l'infraction.

Le tribunal doit, également, ordonner la liquidation des armes, munitions, explosifs et autres matières, outils et équipements ayant servi à exécuter ou à faciliter l'exécution de l'infraction ainsi que tout objet dont la fabrication, la détention, l'utilisation ou la commercialisation constitue une infraction.

Article 46 :

Le tribunal peut, en outre, ordonner la confiscation de tout ou partie des biens meubles ou immeubles et avoirs financiers appartenant au condamné, s'il existe des charges graves quant à leur utilisation pour les besoins du financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.

Article 47 :

La peine d'emprisonnement est exécutoire en matière d'infraction terroriste nonobstant opposition.

Section IX Des mécanismes de protection

Article 48 :

Sont prises, les mesures nécessaires à la protection des personnes auxquelles la loi a confié la constatation et la répression des infractions terroristes, notamment les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l'autorité publique.

Les mesures de protection sont également applicables aux auxiliaires de justice, victimes, témoins et à toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit d'alerter les autorités compétentes.

Lesdites mesures sont étendues, le cas échéant, aux membres des familles des personnes visées aux deux alinéas précédents et à tous ceux pouvant être ciblés parmi leurs proches.

Article 49 :

En cas de péril en la demeure, le juge d'instruction ou le président du tribunal peuvent, selon les cas, et si les circonstances l'exigent, ordonner qu'il soit procédé aux

enquêtes ou à la tenue de l'audience dans un lieu autre que son lieu habituel, sans préjudice du droit de défense reconnu au prévenu .

Ils peuvent procéder à l'interrogatoire du prévenu et à l'audition de toute personne dont ils estiment le témoignage utile en recourant aux moyens de communication visuels ou auditifs adéquats sans nul besoin de leur comparution personnelle à l'audience.

Les mesures appropriées sont prises en vue de ne pas dévoiler l'identité des personnes visées par les mesures de protection.

Article 50 :

Les personnes visées au troisième alinéa de l'article précédent peuvent , si elles sont appelées à faire des dépositions auprès des officiers de police judiciaire, du juge d'instruction, ou de toute autre autorité judiciaire, élire leur domicile auprès du Procureur de la République de Tunis.

Il est alors fait mention de leur identité et adresse de leur domicile réel sur un registre confidentiel coté et paraphé tenu à cet effet auprès du Procureur de la République de Tunis.

Article 51 :

En cas de péril en la demeure, et si les circonstances l'exigent, toutes les données susceptibles d'identifier les personnes qui ont pris part à la constatation et à la répression des infractions visées par la présente loi, notamment les magistrats, officiers de police judiciaire et agents de l'autorité publique, peuvent être mentionnées dans des procès-verbaux indépendants consignés dans un dossier tenu séparément du dossier initial.

Les mesures indiquées à l'alinéa précédent sont également applicables aux auxiliaires de justice, victimes , témoins et toute personne qui se serait chargée à quelque titre que ce soit d'alerter les autorités compétentes.

Il est alors fait mention de l'identité des personnes énumérées aux deux alinéas précédents et de toute autre mention susceptible de les identifier, dont leur signature, sur un registre confidentiel coté et paraphé par le procureur de la République de Tunis tenu à cet effet auprès de celui-ci.

Article 52 :

Le prévenu ou son conseil peuvent, dans un délai maximum de dix jours à compter de la date où ils ont pris connaissance du contenu des déclarations, des personnes énumérées au deuxième alinéa de l'article précédent, demander à l'autorité judiciaire saisie de l'affaire que leurs identités leur en soient révélées.

L'autorité judiciaire saisie peut ordonner la levée des mesures susvisées et révéler l'identité de la personne concernée, si elle estime la requête fondée, et qu'il n'y a pas lieu à craindre pour la vie ou les biens de ladite personne ou celles des membres de sa famille .

La décision portant rejet ou donnant suite à la requête n'est pas susceptible de recours.

Article 53 :

Les mesures de protection ne peuvent en tout état de cause porter atteinte au droit du prévenu ou de son conseil d'accéder aux procès-verbaux et autres pièces du dossier, sous réserve des dispositions de l'article 194 du code de procédure pénale.

Article 54 :

Est puni de cinq à vingt ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars, quiconque met en danger la vie ou les biens des personnes visées par les mesures de protection ou celles des membres de leurs familles, et ce, par révélation délibérée de données susceptibles de les identifier en vue de leur porter préjudice ou attenter à leurs biens.

Section X

Des infractions terroristes commises à l'étranger

Article 55 :

Les juridictions tunisiennes sont compétentes pour connaître des infractions terroristes commises hors du territoire de la République dans les cas suivants :

- Si elles sont commises par un citoyen tunisien,
- Si la victime est de nationalité tunisienne ou si elles sont commises contre des intérêts tunisiens,
- Si elles sont commises par un étranger ou un apatride résidant habituellement sur le territoire tunisien contre des étrangers ou des intérêts étrangers, ou par un étranger ou un apatride qui se trouve sur le territoire tunisien, et dont l'extradition n'a pas été demandée par l'autorité étrangère compétente avant qu'un jugement définitif ne soit rendu à son encontre par les juridictions tunisiennes compétentes.

Article 56 :

Dans les cas prévus à l'article 55 de la présente loi, l'action publique n'est pas subordonnée à l'incrimination des faits objet des poursuites en vertu de la législation de l'Etat où ils ont été commis.

Article 57 :

Le Ministère Public est seul habilité à déclencher et exercer l'action publique résultant des infractions terroristes commises à l'étranger.

Article 58 :

L'action publique ne peut être déclenchée contre les auteurs des infractions terroristes s'ils justifient qu'ils ont été jugés définitivement à l'étranger, et en cas de condamnation, qu'ils ont purgé toute leur peine, ou qu'elle est prescrite ou qu'elle a fait l'objet de mesures de grâce.

Section XI

De l'extradition des auteurs des infractions

Article 59 :

Les infractions terroristes ne sont en aucun cas considérées comme des infractions politiques.

Article 60 :

Les infractions terroristes donnent lieu à extradition conformément aux dispositions de l'article 308 et suivants du code de procédure pénale, si elles sont commises hors du territoire de la République par un sujet non tunisien contre un étranger, ou des intérêts étrangers ou un apatride si leur auteur se trouve sur le territoire tunisien.

L'extradition n'est accordée que si une demande régulière, émanant d'un Etat compétent en vertu de sa législation interne, est adressée aux autorités tunisiennes compétentes, et à condition que les juridictions tunisiennes

n'aient pas déjà statué sur l'affaire conformément aux règles régissant leur compétence.

Section XII

De l'extinction des peines

Article 61 :

Les peines prononcées pour infraction terroriste se prescrivent par trente ans révolus si les faits constituent un crime. Néanmoins, le condamné reste soumis à l'interdiction de séjour dans la circonscription du gouvernorat où l'infraction a été commise sauf autorisation de l'autorité administrative compétente. Toute enfreinte à cette mesure est passible des peines prévues pour contravention à l'interdiction de séjour.

Les peines prononcées pour délits se prescrivent par dix ans révolus.

Le délai de prescription court à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Il court à compter de la notification du jugement par défaut si cette notification n'a pas été faite à personne, et à moins qu'il ne résulte des actes d'exécution du jugement que le condamné en a eu connaissance.

CHAPITRE II

DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT

D'ARGENT ET DE SA REPRESSION

Article 62 :

Est considéré blanchiment de biens, tout acte intentionnel qui vise par tout moyen à la justification mensongère de l'origine illicite des biens meubles ou immeubles ou des revenus résultant directement ou indirectement d'un délit ou crime.

Constitue également un blanchiment de biens, tout acte intentionnel ayant pour but le placement, dépôt, dissimulation, administration, intégration ou conservation du produit résultant directement ou indirectement d'un délit ou crime ou d'apporter son concours à ces opérations.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables même si l'infraction dont proviennent les fonds objet du blanchiment n'a pas été commise sur le territoire tunisien.

Article 63 :

Est puni d'un an à six ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars quelconque se rend coupable de blanchiment d'argent.

Le montant de l'amende peut être porté à un montant égal à la moitié de la valeur des biens objet du blanchiment.

Article 64 :

La peine est de cinq à dix ans d'emprisonnement et de dix mille dinars à cent mille dinars d'amende lorsque l'infraction est commise par :

- Celui qui se livre de façon habituelle aux opérations de blanchiment.
- Celui qui utilise les facilités que lui procure l'exercice de sa fonction ou de son activité professionnelle ou sociale.
- Un groupe organisé.

Est considéré groupe organisé au sens du présent article, tout groupe constitué pour une période quelconque quelque soit le nombre de ses membres ainsi que toute entente établie dans le but de préparer l'exécution d'une ou plusieurs infractions.

Le montant de l'amende peut être porté à un montant égal à la valeur des biens objet du blanchiment.

Article 65 :

Lorsque la peine d'emprisonnement encourue pour l'infraction initiale dont proviennent les biens objet du blanchiment est supérieure à celle prévue pour l'infraction visée aux articles 63 et 64 de la présente loi, l'auteur de l'infraction de blanchiment est puni des peines encourues au titre de l'infraction initiale, s'il est établi qu'il en a eu connaissance.

Ne sont prises en considération pour la détermination de la peine encourue que les circonstances aggravantes attachées à l'infraction principale dont l'auteur de l'infraction de blanchiment d'argent en a eu connaissance.

Article 66 :

Les peines prévues aux articles précédents sont étendues, selon les cas, aux dirigeants et aux représentants des personnes morales dont la responsabilité personnelle est établie.

Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre lesdites personnes morales, s'il est établi que les opérations de blanchiment ont été effectuées à leur profit, ou qu'il leur en est résulté des revenus ou que les opérations de blanchiment en constituent leur objet. Elles encouront de ce fait une amende égale à cinq fois la valeur de l'amende prévue pour les personnes physiques. L'amende peut être portée à un montant égal à la valeur des fonds objet du blanchiment.

Ceci ne préjudicie pas également de l'extension des sanctions disciplinaires prévues, aux dites personnes morales conformément à la législation en vigueur qui leur est applicable notamment l'interdiction d'exercer leur activité pour une période déterminée ou leur dissolution.

Article 67 :

Le tribunal doit ordonner la confiscation des biens objet du blanchiment ainsi que le produit généré directement ou indirectement par l'infraction de blanchiment et sa liquidation au profit de l'Etat.

Si la saisie effective n'a pas été rendue possible, une amende valant liquidation est prononcée sans qu'elle puisse être inférieure, en tout état de cause, à la valeur des fonds sur lesquels a porté l'infraction.

Le tribunal peut également interdire, à l'auteur de l'infraction, d'exercer les fonctions ou les activités professionnelles ou sociales qui lui ont procuré les facilités utilisées pour commettre une ou plusieurs opérations de blanchiment pour une période n'excédant pas cinq ans.

Les auteurs des infractions de blanchiment peuvent être placés sous surveillance administrative pour une durée de cinq ans.

Ceci ne préjudicie pas de leur condamnation à une ou à toutes les autres peines complémentaires prévues par la loi.

CHAPITRE TROISIEME
**DISPOSITIONS COMMUNES A LA LUTTE
CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME ET
AU BLANCHIMENT D'ARGENT**

Section première

De l'interdiction des circuits financiers illicites

Article 68 :

Est interdite, toute forme de soutien et de financement aux personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes et autres activités illicites, qu'ils leurs soient octroyés de manière directe ou indirecte, à travers des personnes physiques ou des personnes morales, quelque soit leur forme ou leur objet, même si le but qu'elles poursuivent est à caractère non lucratif.

Est considérée personne morale, au sens de la présente loi, toute entité pourvue de ressources propres et d'un patrimoine autonome de ceux de ses membres ou participants, et ce, même si la personnalité morale ne lui est pas reconnue en vertu d'un texte spécial de la loi.

Article 69 :

Les personnes morales doivent adopter les règles de gestion prudentielles suivantes :

- S'abstenir de recevoir tous dons ou subventions dont l'origine est inconnue ou provenant d'actes illicites que la loi qualifie de délit ou crime ou de personnes physiques ou morales, organisations ou organismes impliqués notoirement à l'intérieur ou hors du territoire de la République dans des activités en rapport avec des infractions terroristes.

- S'abstenir de recevoir toute cotisation de valeur supérieure au plafond fixé par la loi.

- S'abstenir de recevoir tous dons ou autres formes d'aide financière quelqu'en soit le montant, sauf exception prévue par une disposition spéciale de la loi .

- S'abstenir de recevoir, même dans le cas où la législation en vigueur ne le lui interdit pas, tous fonds provenant de l'étranger sans le concours d'un intermédiaire agréé résident en Tunisie.

- S'abstenir de recevoir tous fonds en espèces dont la valeur est supérieure ou égale à cinq mille dinars même au moyen de plusieurs versements susceptibles de présenter des liens .

Article 70 :

Les personnes morales doivent :

- tenir des comptes sur un livre-journal faisant état de toutes recettes et dépenses .

- tenir un inventaire des recettes et virements en rapport avec l'étranger faisant état des montants y afférents, leur justification , la date de leur réalisation et l'identification de la personne physique ou morale qui en est concernée. Copie en est transmise aux services de la Banque centrale de Tunisie ;

- dresser un bilan annuel .

- conserver les livres et documents comptables qu'ils soient tenus sur un support matériel ou électronique pendant dix ans à compter de la date de leur clôture.

Sont dispensées des obligations prévues au présent article, les personnes morales dont les recettes annuelles ou les réserves disponibles n'ont pas atteint un plafond déterminé qui sera fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

Article 71 :

Les obligations visées à l'article précédent sont considérées comme des règles comptables minimales, communes à toutes les personnes morales, sans préjudice de l'application des régimes comptables spécifiques à certaines d'entre elles et aux règles régissant leur financement, et ce, conformément à la législation en vigueur qui lui est applicable .

Article 72 :

Le ministre chargé des finances peut soumettre les personnes morales suspectées de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi ou qui se seraient rendues coupables d'enfreintes aux règles de gestion prudentielle ou à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité à une autorisation préalable pour toute réception de virements provenant de l'étranger.

Ladite mesure est prise par voie d'arrêté notifié au représentant légal de la personne morale concernée par tout moyen susceptible de laisser une trace écrite.

Une copie dudit arrêté est transmise au Gouverneur de la Banque Centrale à l'effet d'en informer la Commission Tunisienne des Analyses Financières et tous les établissements financiers bancaires et non bancaires. Il a pour effet de subordonner le paiement des fonds objet du transfert, aux personnes morales, concernées, à la présentation de l'autorisation du ministre chargé des finances.

Article 73 :

Le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent peut sur demande du Ministre chargé des finances décider par voie d'ordonnance sur requête de soumettre toute personne morale suspectée de liens avec des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, ou qui se seraient rendues coupables d'enfreintes aux règles de gestion prudentielle, à celles régissant leur financement ou la tenue de leur comptabilité, à l'audit externe d'un expert ou d'un collège d'experts spécialisés.

Article 74 :

Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l'exercice de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations ou transactions financières entraînant un mouvement de capitaux, doivent s'abstenir d'effectuer toute opération ou transaction dont l'identité des personnes concernées n'est pas indiquée ou dont l'identité est incomplète ou manifestement fictive.

Ils doivent vérifier, sur la base de documents officiels, l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels, de ceux auxquels ils sont liés par des rapports d'affaires et de tout autre intervenant aux opérations et transactions effectuées par leurs soins, et enregistrer toutes les mentions nécessaires susceptibles de les identifier notamment à l'ouverture des comptes, la réception des dépôts, la location

des coffres forts, le placement des fonds ou la réalisation d'opérations financières importantes en espèces dont la valeur est égale ou supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par un arrêté le Ministre chargé des finances.

Lorsque le client est une personne morale, ils doivent, en outre, vérifier au moyen de documents et registres officiels, sa constitution et sa forme juridique, son siège social et l'identité de ses dirigeants et ceux d'entre eux qui ont le pouvoir de s'engager en son nom.

S'il apparaît des circonstances de la réalisation de l'opération ou transaction qu'elle est effectuée ou serait effectuée au profit d'un tiers, il est alors procéder obligatoirement à la vérification de l'identité du bénéficiaire et des pouvoirs de celui qui agit pour son compte.

Article 75 :

Les établissements financiers bancaires et non bancaires doivent conserver pendant dix ans à compter de la date de la réalisation de l'opération ou de la clôture du compte, les registres, livres comptables et autres documents qu'ils détiennent sur support matériel ou électronique aux fins de consultation, le cas échéant, et ce, pour les besoins de traçabilité des différentes phases des transactions et opérations financières effectuées par leurs soins ou par leur intermédiaire et d'identifier tous les intervenants et de s'assurer de leur véracité.

Article 76 :

Toute opération d'importation ou d'exportation de devises, dont la valeur est égale ou supérieure à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances, doit, à l'entrée à la sortie et lors d'opérations de transit, faire l'objet d'une déclaration aux services des douanes.

Les intermédiaires agréés et les sous-délégataires de change doivent s'assurer de l'identité de toute personne qui effectue auprès d'eux des opérations en devises dont la valeur est supérieure ou égale à un montant déterminé qui sera fixé par arrêté du Ministre chargé des finances sur information de la Banque Centrale de Tunisie.

Article 77 :

Les autorités habilitées à contrôler les établissements financiers bancaires et non bancaires et les personnes soumises de part leur profession à l'obligation de déclaration au sens de l'article 85 de la présente loi, sont chargées d'élaborer les programmes et pratiques adaptés à la lutte contre les infractions de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, de veiller à leur mise en œuvre et de prendre, le cas échéant, les mesures disciplinaires nécessaires conformément à la législation en vigueur.

Ces programmes et pratiques doivent instituer :

- un système de détection des opérations et transactions suspectes ou inhabituelles, notamment la désignation de ceux qui sont chargés parmi leurs dirigeants et employés d'accomplir l'obligation de déclaration,
- des règles d'audit interne en vue d'évaluer l'efficacité du système instauré,
- des programmes de formation continue au profit de leurs agents.

Section II

De la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent

Sous-section première

De la Commission des Analyses Financières

Article 78 :

Il est institué, auprès de la Banque Centrale de Tunisie une commission dénommée "la Commission Tunisienne des Analyses Financières". Elle siège à la Banque Centrale de Tunisie qui en assure le secrétariat.

Article 79 :

la Commission Tunisienne des Analyses Financières est composée:

- du Gouverneur de la Banque Centrale ou son représentant, président,
- un magistrat de troisième grade,
- un représentant du ministère de l'intérieur et du développement local,
- un représentant du ministère des finances,
- un représentant de la direction générale des douanes,
- un représentant du comité du marché financier,
- un expert spécialisé en matière de lutte contre les infractions financières,

Les membres de la Commission sont nommés par arrêté des Ministres concernés.

La Commission comprend un comité d'orientation, une cellule opérationnelle et un secrétariat général. Les modes de fonctionnement de la Commission sont fixés par décret.

Article 80 :

La Commission Tunisienne des Analyses Financières est notamment chargée des missions suivantes :

- Etablir les directives générales susceptibles de permettre aux établissements financiers bancaires et non bancaires de détecter et déclarer les opérations et les transactions suspectes ou inhabituelles,
- Recueillir et traiter les déclarations concernant les opérations et les transactions suspectes ou inhabituelles et notifier la suite qui leur est donnée,
- Collaborer à l'étude des programmes à mettre en œuvre pour lutter contre les circuits financiers illicites et à faire face au financement du terrorisme et au blanchiment d'argent,
- Prendre part aux activités de recherche, de formation et d'étude, et en général, à toute activité en rapport avec le domaine de son intervention,
- Assurer la représentation des différents services et organismes concernés par ce domaine au niveau national et international, et faciliter la communication entre eux.

Article 81 :

La Commission Tunisienne des Analyses Financières peut dans l'exécution de la mission qui lui est dévolue faire appel au concours des autorités administratives chargées de l'application de la loi et aux établissements financiers bancaires et non bancaires, ainsi qu'à toutes personnes

exerçant les professions visées à l'article 85 de la présente loi. Ceux-ci sont tenus de lui communiquer les renseignements nécessaires à l'analyse des opérations et transactions objet des déclarations recueillies dans les délais légaux.

Le secret professionnel n'est pas, dans ce cas, opposable à la Commission tunisienne d'analyse financière et les dépositaires desdits secrets ne peuvent être poursuivis du chef de leur divulgation.

Article 82 :

La Commission tunisienne des analyses financières peut, également, faire appel au concours de ses homologues étrangers auxquels elle est liée par des mémorandums d'accord en vue d'échanger les renseignements financiers susceptibles d'assurer l'alerte rapide concernant les infractions visées par la présente loi et d'en éviter l'exécution.

La coopération prévue à l'alinéa précédent est subordonnée à ce que les services étrangers analogues soient, conformément à la législation en portant organisation, soumis au secret professionnel et à l'obligation de ne pas transmettre ou utiliser les données et renseignements à eux communiqués à des fins autres que la lutte et la répression des infractions prévues par la présente loi.

Article 83 :

La Commission tunisienne des analyses financières est tenue de mettre en place une base de données faisant état des personnes physiques et morales suspectées d'être en rapport avec des opérations de financement du terrorisme ou de blanchiment d'argent, des déclarations relatives aux opérations ou transactions suspectes ou inhabituelles recueillies, des requêtes de renseignements qui lui sont parvenues des autorités chargées de l'application de la loi ou de ses homologues étrangers et des suites qui leur ont été données.

Elle doit, en outre, conserver, pendant une durée minimum de dix ans à compter de la date de clôture de ses travaux, tout renseignement ou document, tenu sur un support matériel ou électronique, justifiant la suite donnée aux déclarations qu'elle avait recueillies, et ce, pour les consulter le cas échéant.

Article 84 :

Les membres de la Commission Tunisienne des analyses financières, leurs collaborateurs et tout autre agent, appelés en vertu de leurs fonctions à accéder aux dossiers objet des déclarations sur opérations ou transactions suspectes, sont tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent de ce fait, même après cessation de leurs fonctions, utiliser les renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à des fins autres que celles exigées par la mission qui leur est dévolue.

Sous-section II

Des mécanismes d'analyse des opérations et transactions suspectes

Article 85 :

Les établissements financiers bancaires et non bancaires et toute personne qui dans l'exercice de sa profession, réalise, contrôle ou conseille des opérations ou transactions

financières entraînant un mouvement de capitaux sont tenus de faire sans délais à la Commission Tunisienne des analyses financières une déclaration écrite sur toute opération ou transaction suspecte ou inhabituelle susceptible d'être liées directement ou indirectement au produit d'actes illicites qualifiés par la loi délit ou crime, ou au financement de personnes, organisations ou activités en rapport avec des infractions terroristes.

Article 86 :

La déclaration sur opération ou transaction suspecte ou inhabituelle emporte de plein droit, suspension immédiate et provisoire de la réalisation des opérations ou transactions y afférente, sans nul besoin d'une autre ordonnance à cet effet.

Article 87 :

La commission tunisienne des analyses financières peut ordonner à l'auteur de la déclaration qu'il soit procédé provisoirement au gel des fonds objet de la déclaration et leur dépôt sur un compte d'attente.

L'auteur de la déclaration doit s'abstenir d'informer la personne concernée de la déclaration dont il a fait l'objet et des mesures qui en ont résultées.

Article 88 :

Si les analyses n'ont pas confirmé les soupçons liés à l'opération ou transaction objet de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières doit aviser sans délais l'auteur de la déclaration et l'autorise à lever le gel des avoirs sur lesquels a porté la déclaration.

Si la commission tunisienne des analyses financières ne communique pas les résultats de ses travaux dans les délais prévus à l'article 91 de la présente loi, son silence vaut autorisation de levée du gel.

Article 89 :

Si les analyses ont confirmé les soupçons liés à l'opération ou transaction objet de la déclaration, la commission tunisienne des analyses financières transmet sans délais au procureur de la république de Tunis ses conclusions et tout document y relatif en sa possession en vue d'apprécier la suite à lui donner, et en avise l'auteur de la déclaration.

Le procureur de la république doit décider de la suite à donner à la dénonciation au plus tard dans les deux jours suivant sa réception et notifier sa décision à l'auteur de la déclaration et à la commission tunisienne des analyses financières.

Article 90 :

Les actes de poursuite, d'instruction et de jugement en matière d'infractions de blanchiment d'argent relèvent de la compétence du tribunal de première instance de Tunis. Les dispositions régissant les infractions terroristes en vertu de la présente loi lui sont applicables.

Article 91 :

La Commission Tunisienne des analyses financières est tenue de clôturer ses travaux dans un délai de deux jours à compter de la date de réception de la déclaration.

Ce délai peut être prorogé une seule fois pour la même période. La Commission est alors tenue d'en aviser l'auteur de la déclaration.

Article 92 :

Les décisions rendues par la commission tunisienne des analyses financières doivent être motivées, elles ne sont susceptibles d'aucune voie de recours.

Article 93 :

La décision de classement sans suite émanant du Procureur de la République a pour effet la levée immédiate du gel des avoirs objet de la déclaration.

Si le Procureur de la République décide de l'ouverture d'une information, le gel est maintenu à moins que l'autorité judiciaire saisie de l'affaire n'en décide autrement.

Article 94 :

Le procureur général près la cour d'appel de Tunis peut, nonobstant toute déclaration sur opération ou transaction suspecte ou inhabituelle, requérir du président du tribunal de première instance de Tunis que soit ordonné le gel des avoirs appartenant à des personnes physiques ou morales suspectées d'être liées à des personnes, organisations ou activités en rapport avec les infractions visées par la présente loi, et ce, même si elles ne sont pas commises sur le territoire de la République.

Article 95 :

La décision de gel prévue à l'article précédent est prise par le président du tribunal de première instance de Tunis conformément à la procédure des ordonnances sur requêtes.

Article 96 :

Le procureur général près la cour d'appel de Tunis est tenu de transmettre immédiatement l'ordonnance de gel prise en application de l'article précédent et tout document en sa possession au Procureur de la République de Tunis pour ordonner qu'il y soit informé.

Le procureur général près la cour d'appel de Tunis transmet copie de l'ordonnance de gel à la commission tunisienne des analyses financières et l'avise de l'ouverture d'une information contre la personne concernée.

Les avoirs objet de l'ordonnance ci-dessus visée demeurent gelés à moins que l'autorité judiciaire saisie de l'affaire n'en décide autrement.

Article 97 :

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à cinquante mille dinars quiconque s'abstient délibérément de se soumettre à l'obligation de déclaration au sens des dispositions de l'article 85 de la présente loi.

Article 98 :

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale ne peut être admise contre toute personne physique ou morale qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de déclaration prévu à l'article 85 de la présente loi.

Aucune action en dommage ou en responsabilité pénale n'est aussi admise contre la commission tunisienne des analyses financières à l'occasion de l'exercice de la mission qui lui est dévolue.

Article 99 :

Est puni d'un mois à cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de trois mille dinars à trois cent mille dinars quiconque s'abstient de se soumettre à l'obligation de déclaration prévue au premier alinéa de l'article 76 de la présente loi.

L'amende peut être portée à cinq fois la valeur des fonds sur lesquels a porté l'infraction.

Article 100 :

Les amendes prévues à l'article précédent sont applicables aux intermédiaires agréés et aux sous-délégataires de change qui s'abstiennent de se soumettre aux obligations prévues au deuxième alinéa de l'article 76 de la présente loi.

Article 101 :

Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille dinars à dix mille dinars tout dirigeant ou représentant des personnes morales dont la responsabilité personnelle pour violation des dispositions des articles 69, 70, 72, 73, 74, 75, 84, 86, 87 et 96 de la présente loi, est établie.

Ceci ne préjudicie pas des poursuites contre les personnes morales qui encourent une amende égale à cinq fois le montant de l'amende prévue pour l'infraction initiale.

Article 102 :

Les jugements prononçant la liquidation ou la confiscation des avoirs en application de la présente loi ne peuvent, en aucun cas, porter atteinte aux droits des tiers acquis de bonne foi.

Article 103 :

Sont abrogées, les dispositions de l'article 52 bis du code pénal, le troisième alinéa de l'article 305, le deuxième alinéa de premièrement de l'article 313 du code de procédure pénale et l'article 30 de la loi n° 92-52 du 18 mai 1992 relative aux stupéfiants.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 10 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Décret n° 2003-2436 du 29 novembre 2003, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat chargé du tourisme.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 2002-2010 du 5 septembre 2002, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Fakhreddine El Messaï est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat chargé du tourisme.

Art. 2. – Le présent décret est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2003-2437 du 29 novembre 2003, portant nomination du secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat chargé du commerce.

Le Président de la République,

Vu la constitution et notamment son article 50,

Vu le décret n° 2002-2010 du 5 septembre 2002, portant nomination du Premier ministre.

Décète :

Article premier. – Monsieur Slaheddine Makhoulf est nommé secrétaire d'Etat auprès du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat chargé du commerce.

Art. 2. – Le présent décret est publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 29 novembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

PREMIER MINISTERE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2438 du 9 décembre 2003.

Monsieur Mohamed El Jeri, premier président de la cour des comptes, est nommé président de la cour de discipline financière à compter du 5 novembre 2003.

Par décret n° 2003-2439 du 4 décembre 2003.

Monsieur Noûmen Naïri, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale à la direction de la qualité du service public au Premier ministère.

Par décret n° 2003-2440 du 4 décembre 2003.

Mademoiselle Ilhem Ghribi, conseiller des services publics, est chargée des fonctions de directeur d'administration centrale au secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés au Premier ministère.

Par décret n° 2003-2441 du 4 décembre 2003.

Monsieur Mourad Khaouel, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de directeur d'administration centrale au secrétariat permanent de la commission supérieure des marchés au Premier ministère.

DEROGATION

Par décret n° 2003-2442 du 9 décembre 2003.

Il est accordé à Monsieur Habib Ammar une dérogation pour exercer dans le secteur public pour une durée d'un an à compter du 15 novembre 2003.

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2003-2443 du 4 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Kardough, administrateur, est déchargé des fonctions de secrétaire général de quatrième classe à la commune de Mornaguia.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

ATTRIBUTION DE LA NATIONALITE TUNISIENNE

Par décret n° 2003-2444 du 1^{er} décembre 2003.

La nationalité tunisienne est attribuée par voie de naturalisation à Monsieur Francilendo Dos Santos Silva né à Zedka Maranhao (Brésil) le 20 mars 1979.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Décret n° 2003-2445 du 9 décembre 2003, modifiant le décret n° 75-588 du 1^{er} septembre 1975, instituant une indemnité forfaitaire au profit des élèves recrutés au titre des écoles de formation.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la défense nationale,

Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 87-82 du 31 décembre 1987,

Vu la loi n° 89-51 du 14 mars 1989, relative au service national, telle que modifiée par la loi n° 53-92 du 9 juin 1992,

Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2001-770 du 29 mars 2001 et le décret n° 2003-248 du 4 février 2003,

Vu le décret n° 75-588 du 1^{er} septembre 1975, instituant une indemnité forfaitaire au profit des élèves recrutés au titre des écoles de formation, tel que modifié et complété par le décret n° 84-763 du 6 juillet 1984,

Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. – Les dispositions de l'article 2 du décret n° 75-588 du 1^{er} septembre 1975 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 2 (nouveau). – Le montant de cette indemnité est fixé conformément au tableau ci-après :

Qualité	Montant mensuel de l'indemnité			
	1 ^{ère} année	2 ^{ème} année	3 ^{ème} année	4 ^{ème} année
Elève officier	42D.000	42D.000	52D.000	62D.000
Elève sous-officier	15D.000	25D.000	35D.000	
Elève caporal	15D.000			

Cette indemnité est payable mensuellement et à terme échu.

Art. 2. – Les ministres de la défense nationale et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DES FINANCES

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2446 du 4 décembre 2003.

Monsieur Sami Bouhlel, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de cellule de vérification approfondie des dossiers fiscaux au centre régional de contrôle des impôts de l'Ariana à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2447 du 4 décembre 2003.

Monsieur Abdessattar Chaâlali, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de l'encadrement des bureaux de contrôle des impôts au centre régional de contrôle des impôts de Kairouan à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2003-2448 du 4 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Trablesi, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de service de contrôle des droits d'enregistrement et de timbre au centre régional de contrôle des impôts de Médenine à la direction générale du contrôle fiscal.

Par décret n° 2003-2449 du 4 décembre 2003.

Monsieur Habib Seghaier Lassoued, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts cité administrative à Jemmel au centre régional de contrôle des impôts de Monastir à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2450 du 4 décembre 2003.

Monsieur Hmaied Hichri, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts rue de l'Espoir à Nabeul au centre régional de contrôle des impôts de Nabeul à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2451 du 4 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Hariz, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé chef de bureau de contrôle des impôts rue de la Gare au centre régional de contrôle des impôts de Tunis 1 à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 11 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2452 du 4 décembre 2003.

Monsieur Jamel Tlili, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé commissaire de gouvernement au centre régional de contrôle des impôts de Kairouan à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2453 du 4 décembre 2003.

Monsieur Ali Zayed, inspecteur des services financiers au ministère des finances, est nommé commissaire de gouvernement au centre régional de contrôle des impôts de Médénine à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions de l'article 6 du décret n° 91-1016 du 1^{er} juillet 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2454 du 4 décembre 2003.

Monsieur Mohsen Sfaxi, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est nommé vérificateur de deuxième classe à la mission des enquêtes et du contrôle national polyvalent à la direction générale du contrôle fiscal.

En application des dispositions du paragraphe trois (nouveau) de l'article 19 du décret n° 91-556 du 23 avril 1991, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2455 du 4 décembre 2003.

Madame Jannet Chebl, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargée des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité pour les services communs, à la trésorerie régionale des finances à l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressée bénéficie du rang et des avantages de chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2456 du 4 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Salah Jebali, inspecteur central des services financiers au ministère des finances, est chargé des fonctions de mandataire chargé de section de comptabilité pour l'inspection, à la trésorerie régionale des finances Le Kef.

En application des dispositions de l'article 4 du décret n° 99-630 du 22 mars 1999, l'intéressé bénéficie du rang et des avantages de chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre des finances du 4 décembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre externe, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 et le décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003 notamment son article (19 nouveau) § 1 b,

Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire et notamment les articles 17-18-19-20-21 et 22,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 février 1998, fixant le régime de scolarité au cycle de formation des officiers des douanes "division I" à l'école nationale des douanes, notamment ses articles 21 et 22.

Arrête :

Article premier. - Le ministère des finances (direction générale des douanes) organise un concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes, conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes est ouvert par arrêté du ministre des finances. Cet arrêté fixe :

- les spécialités demandées,
- le nombre d'emplois à pourvoir,
- la date de clôture de la liste d'inscription au concours,
- la date du déroulement des épreuves.

Art. 3. - Peuvent participer au concours sus-mentionné, les candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent dans les spécialités qui seront fixées par l'arrêté d'ouverture du concours et remplissant, outre les conditions prévues par l'article 12 du décret n° 96-2311 du 3 décembre 1996 susvisé, les conditions suivantes :

- être célibataire au moment du dépôt de la candidature et durant toute la période de la formation,
- être âgé de vingt sept (27) ans au plus lors du dépôt de la candidature.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription. A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le premier janvier de l'année de l'ouverture du concours. Toutefois, la candidature à ce concours est au maximum deux fois.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent joindre à l'appui de leur demande de candidature les pièces suivantes :

I - Lors du dépôt des candidatures :

- une demande de candidature sans signature légalisée,
- une copie de la carte d'identité nationale,
- une copie non certifiée conforme du diplôme, accompagnée, le cas échéant, d'une attestation d'équivalence pour les diplômes étrangers,

- une copie du diplôme de formation homologuée au niveau de la maîtrise pour les candidats issus d'un cycle de formation,

- un curriculum vitae du candidat indiquant, le cas échéant, les stages et les séminaires qu'il a suivis,

- les relevés de notes pour les années d'études de deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou du cycle de formation homologuée,

- quatre (4) enveloppes timbrées portant l'adresse complète du candidat.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement de services civils effectifs ou l'inscription à un bureau d'emploi.

II – Après l'admission :

- un extrait du casier judiciaire (l'original) délivré depuis un (1) an au maximum,

- un extrait de l'acte de naissance (l'original) délivré depuis six (6) mois au maximum,

- une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme ou de l'attestation d'équivalence ou du diplôme de formation homologuée.

Art. 5. - Tout dossier de candidature ne comportant pas toutes les pièces demandées, telles que définies à l'article 3 du présent arrêté ou parvenu après la date de clôture de la liste de candidature est obligatoirement rejetée. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre de l'école nationale des douanes faisant foi pour déterminer la date d'envoi ou d'arrivée.

Art. 6. - Les membres du jury du concours sont désignés par arrêté du Premier ministre.

Le président du jury du concours peut, le cas échéant, faire appel à toute personne qualifiée pour assister à l'élaboration des sujets, correction des épreuves et peut constituer des sous-commissions pour le déroulement des épreuves orales.

Art. 7 - Le ministre des finances arrête définitivement la liste des candidats admis à concourir après l'étude et l'évaluation des dossiers de candidature par le jury du concours.

Art. 8. - Le concours externe pour le recrutement des sous-lieutenants des douanes comporte :

I – L'admissibilité :

- étude et évaluation des dossiers.

II – L'admission :

- une épreuve écrite de culture générale,
- une épreuve orale.

Art. 9. – Pour l'admissibilité, le jury du concours procède à l'évaluation des dossiers des candidats et attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20) points pour chaque candidat : coefficient deux (2).

Art. 10. – La nature, la durée et les coefficients de l'épreuve écrite et de l'épreuve orale sont fixés comme suit :

Nature de l'épreuve	Durée	Coefficient
I – Epreuve écrite : Une épreuve de culture générale sous forme d'une dissertation portant sur les questions politiques, économiques, sociales et culturelles dans le monde contemporain	3 heures	1
II – Epreuve orale : Cette épreuve consiste en un sujet en rapport avec la spécialité du candidat : - préparation - exposé - discussion	30 minutes 15 minutes 15 minutes	1

Art. 11. – L'épreuve écrite de culture générale a lieu obligatoirement en langue arabe. Cette épreuve doit être rédigée en 4 pages au maximum. Ne sont pas prises en considération, les pages dépassant le nombre maximum précité.

L'épreuve écrite de culture générale est soumise à une double correction, il est attribué à cette épreuve une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20). La note définitive est égale à la moyenne arithmétique des deux notes attribuées.

Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées par les deux correcteurs est supérieur à quatre (4) points, l'épreuve sera soumise à l'appréciation de deux autres correcteurs et la note définitive sera égale à la moyenne arithmétique des deux dernières notes.

Art. 12. – Le choix du sujet de l'épreuve orale doit se faire par tirage au sort et au cas où le candidat souhaite le changement du sujet, la note attribuée sera divisée par deux.

L'exposé et la discussion ont lieu indifféremment en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Il est attribué à l'épreuve orale une note chiffrée variant de zéro (0) à vingt (20) pour chaque candidat.

Art. 13. - Toute note attribuée à l'une des épreuves d'admission définitive inférieure à six sur vingt (6/20) est éliminatoire.

Art. 14. - Sauf décision contraire de jury, Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée des épreuves ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de toute autre document de quelque nature que se soit.

Il est strictement interdit aux candidats au moment du déroulement des épreuves de :

- communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur,

- sortir de la salle où se déroule le concours sans l'autorisation de l'un des agents chargés de la surveillance du déroulement des épreuves,

- quitter définitivement le lieu du déroulement des épreuves sans remettre les copies des épreuves subies.

Art. 15. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude, dûment constatée, entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation des épreuves qu'il a subies et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre des finances sur proposition du jury de concours.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 16. - Nul ne peut être déclaré admis à participer aux épreuves d'admission s'il n'a obtenu un total de dix (10) points sur vingt (20) au moins à l'évaluation du dossier de candidature au concours susvisé.

Art. 17. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves d'admission est arrêtée par le ministre des finances.

Les candidats admissibles seront informés, par lettres individuelles, du lieu et de la date du déroulement des épreuves écrite et orale.

Art. 18. - Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n'a obtenu au minimum un total de quarante (40) points à l'ensemble des épreuves.

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus âgé.

Art. 19. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :

a) La liste principale.

b) La liste complémentaire : Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint l'école nationale des douanes.

Art. 20. - Les candidats admis définitivement seront informés par lettres individuelles en vue d'accomplir les formalités administratives et rejoindre l'école nationale des douanes.

Art. 21. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours sus-mentionné sont arrêtées définitivement par le ministre des finances.

Art. 22. - Dans un délai maximum de sept (7) jours après la date du commencement de la formation, l'administration doit mettre en demeure les candidats retardataires et les inviter à rejoindre l'école dans un délai maximum de quinze (15) jours par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut, les candidats sont présumés défaillants. Les candidats défaillants sont radiés de la liste principale et remplacés, selon l'ordre de classement, par les candidats inscrits sur la liste complémentaire.

Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne confirme pas son inscription, il peut être remplacé selon les mêmes procédures précédentes.

La liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de deux mois à compter de la date du commencement du cycle de formation.

Art. 23. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 décembre 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre des finances du 4 décembre 2003, portant ouverture d'un concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 95-46 du 15 mai 1995, portant statut général des agents des douanes, telle que modifiée et complétée par la loi n° 96-102 du 18 novembre 1996,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant disposition dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 93-2311 du 3 décembre 1996, portant statut particulier du corps des agents des services douaniers, tel que modifié et complété par le décret n° 98-725 du 30 mars 1998 et le décret n° 2003-2142 du 20 octobre 2003 et notamment son article (19 nouveau) § 1 b,

Vu le décret n° 97-104 du 20 janvier 1997, fixant les attributions de l'école nationale des douanes et son organisation administrative et scolaire et notamment les articles 17-18-19-20-21 et 22,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 février 1998, fixant le régime de scolarité au cycle de formation des officiers des douanes "division 1" à l'école nationale des douanes, notamment ses articles 21 et 22,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 4 décembre 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes.

Arrête :

Article premier. - Est ouvert au ministère des finances (direction générale des douanes), le 27 janvier 2004 et jours suivants, un concours externe pour le recrutement de sous-lieutenants des douanes parmi les titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme équivalent dans les spécialités suivantes :

- conduite des navires,
- mécanique navale,
- génie électrique,
- télécommunication,
- chimie,
- physique,
- sciences biologiques,
- nutrition-industries alimentaires,
- informatique.

Art. 2. - Le nombre des postes à pourvoir est fixé à vingt (20) postes.

Art. 3. La clôture de la liste des candidats est fixée au 27 décembre 2003.

Art. 4. - Les demandes de candidature sont déposées à l'école nationale des douanes ou envoyées par la voie postale à l'adresse suivante : école nationale des douanes 10 rue Dag Hamersk Jold - Tunis 1001.

Tunis, le 4 décembre 2003.

Le ministre des finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

CHANGEMENT D'APPELLATION D'UNE RECETTE DES FINANCES

Par arrêté du ministre des finances du 4 décembre 2003.

La recette des finances Cité Ettadhamen Douar Hicher, sera dénommée, à compter du 1^{er} décembre 2003, la recette des finances cité Ettadhamen du gouvernorat de l'Ariana.

La recette des finances, Cité Ettadhamen continuera à assurer toutes les attributions dévolues à une recette de finances, plein exercice, à l'exception de l'octroi des prêts sur gages et de la débite des produits monopolisés.

MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 2003-2457 du 9 décembre 2003, modifiant le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 99-1235 du 31 mai 1999, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1477 du 15 juin 2001,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions du troisième tiret de l'article 27 (la direction générale de la gestion et des ventes) du décret n° 99-1235 du 31 mai 1999 susvisé et remplacées par le tiret suivant :

- de la location des carrières appartenant au domaine de l'Etat.

Sont aussi abrogées, les dispositions du troisième tiret du premier paragraphe (la direction de la location et de l'affectation) du même article et remplacées par le tiret suivant :

- de la location des carrières appartenant au domaine de l'Etat.

Art. 2. - Les ministres des domaines de l'Etat et des affaires foncières et de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 9 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENERGIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2458 du 4 décembre 2003.

Monsieur Dhaou Sadok Beja, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur au bureau de la coopération et des relations extérieures au ministère de l'industrie et de l'énergie.

Par décret n° 2003-2459 du 4 décembre 2003.

Madame Ahlem Beji épouse Sayeb, ingénieur en chef, est chargée des fonctions de sous-directeur de l'approvisionnement à la direction générale de l'énergie au ministère de l'industrie et de l'énergie.

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DE L'HABITAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2460 du 4 décembre 2003.

Monsieur Hedi Sfayhi, architecte en chef, est nommé directeur de l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation des projets de construction de la faculté de médecine de Tunis et du centre d'urgence d'orthopédie et des brûlures profondes d'El Gorjani et de réhabilitation de l'hôpital Aziza Othmana, au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

Par décret n° 2003-2461 du 4 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Gouider, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Médenine.

Par décret n° 2003-2462 du 4 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Ben Akacha, ingénieur principal, est chargé des fonctions de sous-directeur des études et contrôle à la direction régionale de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2003-2463 du 8 décembre 2003.

Monsieur Brahim Moussa, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Zaghouan.

Par décret n° 2003-2464 du 8 décembre 2003.

Monsieur Kamel Charaâbi, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de Béja.

Par décret n° 2003-2465 du 8 décembre 2003.

Monsieur Lotfi Braham, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire de l'Ariana.

Par décret n° 2003-2466 du 8 décembre 2003.

Monsieur Slah Zouari, ingénieur en chef, est chargé des fonctions de directeur régional de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire du Kef.

Par décret n° 2003-2467 du 4 décembre 2003.

Monsieur Nabil Yaâcoubi, ingénieur principal, est chargé des fonctions de chef de service du suivi et du contrôle des travaux (lots spéciaux) à l'unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de transfert de la prison civile de Tunis au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire.

**MINISTERE DU TOURISME, DU
COMMERCE ET DE L'ARTISANAT**

Décret n° 2003-2468 du 11 décembre 2003, portant prorogation du mandat des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi n° 88-43 du 19 mai 1988, portant création des chambres de commerce et d'industrie telle que modifiée et complétée par la loi n° 92-112 du 23 novembre 1992,

Vu le décret n° 88-1027 du 6 juin 1988, relatif à l'organisation, au fonctionnement et la délimitation de la circonscription territoriale des chambres de commerce et d'industrie tel que modifié par le décret n° 93-1190 du 24 mai 1993, le décret n° 2002-3265 du 17 décembre 2002 et le décret n° 2003-1512 du 25 juin 2003,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur et du développement local,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décète :

Article premier. - Nonobstant les dispositions de l'article 2 du décret n° 88-1027 du 6 juin 1988, tel que modifié par le décret n° 2003-1512 du 25 juin 2003, la durée du mandat des membres des comités des chambres de commerce et d'industrie est prorogée pour une période de quatre mois à compter du 12 décembre 2003, et ce, en raison de circonstances exceptionnelles liées essentiellement à l'organisation matérielle des élections dans les délais impartis.

Art. 2. - Les ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'intérieur et du développement local sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 11 décembre 2003.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté des ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat, et de l'industrie et de l'énergie du 4 décembre 2003, relatif à l'ajout d'un agent traceur au pétrole lampant.

Les ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'industrie et de l'énergie,

Vu la loi n° 91-45 du 1^{er} juillet 1991, relative aux produits pétroliers,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée par les lois n° 93-83 du 26 juillet 1993 et n° 95-42 du 24 avril 1995,

Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la défense du consommateur et notamment ses articles 3 et 4,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie,

Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 10 juin 1990, portant homologation des normes relatives aux produits pétroliers.

Arrêtent :

Article premier. - Un agent traceur est ajouté au pétrole lampant livré aux repreneurs et distributeurs et objet de la norme NT 04-48 (1990) approuvée par l'arrêté susvisé du 10 juin 1990.

Cette mesure vise l'instauration d'une procédure technique permettant l'identification des opérations d'ajout de pétrole lampant aux autres produits pétroliers destinés à la vente ou échangés sur le marché. Cette procédure technique devra être appliquée par les repreneurs et les distributeurs, dans le cadre de l'autocontrôle requis par la législation en vigueur.

Art. 2. - La nature et les spécifications techniques de l'agent traceur et de son révélateur sont fixées par décision des ministres du tourisme, du commerce et de l'artisanat et de l'industrie et de l'énergie.

Seront de même fixées par cette décision les procédures de contrôle par le biais du révélateur.

Art. 3. - Les distributeurs sont tenus de procéder, avant leur chargement dans les camions-citernes et livraison sur le marché, aux opérations de contrôle des produits pétroliers afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas de pétrole lampant. Les revendeurs détaillants sont tenus de procéder au contrôle des produits pétroliers qui leurs sont livrés, avant dépotage dans les réservoirs des stations-service ou des stations de remplissage afin de s'assurer qu'ils ne contiennent pas de pétrole lampant.

Les opérations de contrôle seront effectuées conformément aux procédures de contrôle fixées dans la décision prévue à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 4. - Tout revendeur détaillant devra tenir un carnet coté, paraphé et dûment signé par la direction régionale du commerce, où seront consignés l'identité du fournisseur, la nature et la quantité de la marchandise, la date de sa réception, la référence du réservoir ou de la citerne de livraison, ainsi que les résultats de contrôle, et ce, avant le dépotage dans les réservoirs de la station-service ou de la station de remplissage.

Art. 5. - Le revendeur qui constate, lors des opérations de contrôle, la présence de pétrole lampant dans les autres produits pétroliers est tenu d'en informer, dans les meilleurs délais :

- Le distributeur fournisseur,
- La Direction Régionale du Commerce concernée,
- La Direction Générale de l'Energie.

Art. 6. - Les produits pétroliers contenant du pétrole lampant sont considérés non conformes à la réglementation en vigueur. Le distributeur, le détenteur et le revendeur de ces produits sont légalement responsables des constats consignés.

Art. 7. - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées et poursuivies conformément à la législation en vigueur.

Art. 8. - Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 décembre 2003.

Le ministre de l'industrie et de l'énergie

Fethi Merdassi

*Le ministre du tourisme, du commerce et
de l'artisanat*

Mondher Zenaïdi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA CULTURE, DE LA JEUNESSE ET DES LOISIRS

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2469 du 8 décembre 2003.

Madame Nariman El Kateb épouse Ben Romdhane, administrateur, est chargée des fonctions de directeur des arts plastiques au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2003-2470 du 8 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Béchir El Aloui, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de sous-directeur de la programmation et de la coopération à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2003-2471 du 8 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Hédi Jouini, secrétaire culturel, est chargé des fonctions de commissaire régional à la culture, à la jeunesse et aux loisirs au gouvernorat de Siliana.

Par décret n° 2003-2472 du 8 décembre 2003.

Monsieur Khaled Ben Romdhane, maître de recherches, est chargé des fonctions de chef de département de l'inventaire et de l'étude de la civilisation islamique à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Il bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2473 du 8 décembre 2003.

Monsieur Tahar Ghalia, chargé de recherches, est chargé des fonctions de chef de département des musées régionaux et locaux à l'institut national du patrimoine au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Il bénéficie des avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2474 du 8 décembre 2003.

Madame Hajer Sahli, bibliothécaire, est chargée des fonctions de chef de service des périodiques à la bibliothèque nationale au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

Par décret n° 2003-2475 du 8 décembre 2003.

Monsieur Foued El Aouni, professeur de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de cellule de l'informatique et de transmission des données à l'unité d'information, de documentation et de suivi à l'observatoire national de la jeunesse au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

En application des dispositions de l'article 8 (nouveau) du décret n° 2002-1084 du 14 mai 2002, modifié et complété par le décret n° 2003-1622 du 16 juillet 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2476 du 8 décembre 2003.

Monsieur Ilyes Jarraya, professeur de la jeunesse et des sports, est chargé des fonctions de chef de cellule d'écoute et de suivi à l'unité d'information, de documentation et de suivi à l'observatoire national de la jeunesse au ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs.

En application des dispositions de l'article 8 (nouveau) du décret n° 2002-1084 du 14 mai 2002, modifié et complété par le décret n° 2003-1622 du 16 juillet 2003 susvisé, l'intéressé bénéficie des indemnités et des avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2477 du 4 décembre 2003.

Monsieur Sfar Gandoura Mohamed Mahdi, inspecteur général de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Mahdia.

Par décret n° 2003-2478 du 4 décembre 2003.

Monsieur Allagui Taieb, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Monastir.

Par décret n° 2003-2479 du 4 décembre 2003.

Monsieur Kodja Abdelhamid, inspecteur régional de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Tataouine.

Par décret n° 2003-2480 du 4 décembre 2003.

Monsieur Mohamed Ghezal, professeur de l'enseignement paramédical, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé publique (groupement de santé de base de Gabès).

Par décret n° 2003-2481 du 4 décembre 2003.

Le Docteur Ellili Abdelaziz, médecin principal de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de régional de Kheireddine (service des urgences).

Par décret n° 2003-2482 du 4 décembre 2003.

Le Docteur Fares Salah, médecin de la santé publique, est chargé des fonctions de chef de service hospitalo-sanitaire à l'hôpital de circonscription de Ain Drahim (service de médecine).

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2483 du 4 décembre 2003.

Monsieur Béchir Ktari, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Bizerte.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2484 du 8 décembre 2003.

Monsieur Khemais Ben Belgacem, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Médenine.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2485 du 4 décembre 2003.

Monsieur Majid Ellafi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales et de la solidarité de Kairouan.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Arrêté du ministre des affaires sociales et de la solidarité du 9 décembre 2003, portant ouverture d'un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 20-2003 du 17 mars 2003,

Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,

Vu l'arrêté du 8 juillet 2003, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Arrête :

Article premier – Est ouvert au ministère des affaires sociales et de la solidarité, le 28 janvier 2004 et jours suivants, un concours externe sur épreuves pour le recrutement de secrétaires de presse appartenant au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques.

Art. 2. – Le nombre d'emplois à pourvoir est fixé à deux (2).

Art. 3. – Les dossiers de candidature doivent être déposés au bureau d'ordre central du ministère des affaires sociales et de la solidarité ou adressés par lettres recommandées.

Art. 4. – La liste d'inscription des candidatures est clôturée le 29 décembre 2003.

Tunis, le 9 décembre 2003.

*Le ministre des affaires sociales et
de la solidarité*

Chedli Neffati

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE L'EDUCATION ET DE
LA FORMATION**

NOMINATION

Par décret n° 2003-2486 du 8 décembre 2003.

Monsieur Abdelhamid Zribi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de Siliana.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE**

NOMINATIONS

Par décret n° 2003-2487 du 8 décembre 2003.

Monsieur Maher Azzouzi, technologue, est chargé des fonctions de directeur des études et des stages, directeur adjoint à l'institut supérieur des études technologiques de Sousse.

Par décret n° 2003-2488 du 8 décembre 2003.

Monsieur Abdelkerim Souissi, conseiller éducatif, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "B" au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (foyer universitaire Imam Sahnoun à Sfax).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2489 du 8 décembre 2003.

Madame Emna Jamoussi épouse Ellouze, professeur de l'enseignement secondaire, est chargée des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "B" au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (foyer universitaire El Bassatine à Sfax).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressée bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2490 du 8 décembre 2003.

Monsieur Sadok Ktari, professeur de l'enseignement secondaire hors classe, est chargé des fonctions de directeur d'établissement des œuvres universitaires de la catégorie "B" au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie (foyer universitaire El Farabi à Sfax).

En application des dispositions de l'article 5 du décret n° 95-2281 du 13 novembre 1995, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

Par décret n° 2003-2491 du 8 décembre 2003.

Monsieur Anouar Hadj Sassi, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur de biotechnologies de Sfax.